

0002728-83.2016.8.26.0606

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... ou participação do Réu no crime de roubo majorado descrito na denúncia.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e absolvo o Réu, nos termos do art. 386, VII, CPP, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP).

Sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Com o trânsito em julgado, procedam-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0002728-83.2016.8.26.0606 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002728-83.2016.8.26.0606

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 56/2016 - 2º Distrito Policial de Suzano, 243/2016 - 2º Distrito Policial de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alan Almeida Neves

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de ALAN ALMEIDA NEVES (nascido em 26/12/1990), devidamente qualificado na denúncia, dado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, I e II, CP, pois, em 26/01/2016, por volta das 14h00, na Avenida Katsutoshi Naito, n.º 760, Boa Vista, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu, agindo em concurso e com unidade de desígnios, previamente ajustado com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, teria subtraído para si diversas e variadas peças de roupas, pertencente à empresa Armarinhos Cleide, e o aparelho celular da marca Nokia, pertencente a Roxana Irene Tito Tamayo.

Em 23/11/2018, foi recebida a denúncia (fls. 86/87).

O Réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação, alegando,

preliminarmente, inépcia da denúncia. No mérito, foi alegada ausência de provas, sendo requerida absolvição do Réu. Por fim, elencado rol de testemunhas (fls. 98/108).

Em 26/03/2019, foi realizada audiência de instrução, com a tomada do interrogatório do Réu (fls. 135).

Carta precatória às fls. 186/216.

Declaração de testemunha de defesa juntada às fls. 239.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela absolvição do Réu, por falta de provas de autoria (fls. 249/251).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do Réu, por falta de provas (fls. 256/258).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada improcedente.

Conforme apontado por ambas as partes, há sérias dúvidas a respeito da autoria do crime, descrito na denúncia. O Réu negou a autoria do crime em todas as oportunidades que foi ouvido, apresentando versão crível e coerente.

Além disso, o reconhecimento do Réu em juízo e a oitiva da vítima eram as provas que poderiam esclarecer, de forma cabal, a autoria delitiva. Porém, não foram produzidas.

Assim, verifica-se que não há prova, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, capaz de indicar de forma coerente, precisa e livre de dúvidas a efetiva autoria ou participação do Réu no crime de roubo majorado descrito na denúncia.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e absolvo o Réu, nos termos do art. 386, VII, CPP, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP).

Sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Com o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações necessárias.

Comuniquem-se à Vara de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação deste Estado e à Delegacia de Polícia de origem.

Cumram-se as disposições do Código de Normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, procedendo-se às anotações e comunicações que se fizerem necessárias.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA